

件的专业性和复杂性，须专家意见可靠性进行判断。法院就涉案林木碳汇价值测算报告向专家库中广元市林业局林业及碳汇方面的专家进行了书面咨询，专家的意见为：参考正在修订和完善的碳汇方法学等标准进行林木碳汇测算，可为林木碳汇价值测算提供参考。本案经综合评判，认为技术专家测算意见中所用的测算方法是我国目前在林业碳汇测算方面较为权威的碳汇测算方法，具有科学性和合法性，该测算意见可以作为确定本案碳汇价值损失的依据，因此，对公益诉讼起诉人要求被告按照碳汇价值测算报告承担碳汇价值损失7477.27元的诉讼请求，法院予以支持。

当前，实现“碳达峰、碳中和”是国家应对气候变化的重大战略部署，“以碳代偿”弥补了生态环境受到损害至修复完成期间的损失，可达到替代性修复生态环境的目的。本案为广元市首次尝试让当事人支付碳汇认购金用于种植碳汇林，将碳汇价值损失赔偿费用用于当地的公益生态林建设，破解了传统修复手段“补植复绿”的局限性，丰富了多元化修复性环境司法的实践样本，切实将民法典生态环境损害赔偿制度落实见效。

编写人：四川省广元市昭化区人民法院 焦熙

刑事案件中为查明固体废物危险特性进行鉴别 产生的鉴定费用，不当在生态环境损害赔偿案件中 由赔偿义务人承担^①

——市生态环境局诉陈某某生态环境损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省汕头市中级人民法院(2023)粤05民初167号民事判决书

2. 案由：生态环境损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告：市生态环境局

被告：陈某某

【基本案情】

陈某某系某河某渡口渡船经营者。2021年4月17日23时许，陈某某对该渡口周边和渡口下游十几米的堤坝进行冲洗，导致某河堤上黑色废油渣的油污流入某河，造成饮用水水源保护区水体污染。市生态环境局某分局联合多部门前往某河某渡口查找污染源，并对陈某某进行调查询问。同月19日10时许，陈某某明知市生态环境局某分局工作人员已对某河饮用水水源保护区水体污染进行调查，仍将更换渡船发动机的废机油约6升倾倒在某渡口上游约5米处的堤顶处，废弃机油桶则丢弃在附近的垃圾桶中。同日11时许，汕头市公安局某

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-11-2-466-015。

分局根据市生态环境局某分局通报到上述渡口找陈某某调查时,发现堤顶处有倾倒的废机油,即将陈某某传唤到案。

陈某某因涉嫌犯污染环境罪于2021年4月19日被羁押,2021年4月20日被刑事拘留,2021年4月28日被逮捕。2021年7月1日,法院作出(2021)粤××××刑初×××号刑事判决,认定陈某某构成污染环境罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币5000元。该刑事判决已经发生法律效力。

2021年4月21日,市生态环境局某分局组织执法人员到现场调查取证。经调查,现场发现的黑色废油渣符合废机油的外观和气味特征,属于《国家危险废物名录(2021年版)》废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中代码为“900-249-08”的危险废物。4月30日,市生态环境局某分局委托生态环境部某环境科学研究所对案涉非法倾倒固废危险特性进行鉴定。2021年5月,该研究所出具《某区某河水源保护区某渡口涉嫌非法倾倒固废案固废危险特性鉴别》报告,鉴别结论为:案涉两处涉嫌非法倾倒固废及清理收集的沾有倾倒固废的土壤混合物为危险废物,废物代码为:900-000-08,危险特性:“T”。市生态环境局某分局向该研究所支付委托业务费合共100000元。2022年8月19日,市生态环境局某分局委托某司法鉴定中心对案涉非法倾倒固废案环境损害(地表水环境损害鉴定、固体废物处置费用)进行鉴定。该鉴定中心于2022年10月20日出具《司法鉴定意见书》,鉴定意见为:……本次鉴定计入的生态环境损害价值量化内容包括固体废物处置费用和事务性费用,合计134000元,其中固体废物处置费用4000元,固体废物危险特性鉴别费用100000元,本次司法鉴定服务费30000元。2023年1月,市人民政府指定市生态环境局代表市政府启动生态环境损害赔偿磋商工作,如磋商不能达成协议,则依法向人民法院提起诉讼。2月17日,市生态环境局指定市生态环境局某分局

局与陈某某就其案涉倾倒危险废物造成的生态环境损害赔偿事项进行磋商,经磋商未能达成一致意见。故市生态环境局向法院提起民事诉讼,请求判令陈某某赔偿上述费用。

【案件焦点】

陈某某是否应承担固体废物处置费用、固体废物危险特性鉴别费用及环境损害鉴定服务费。

【法院裁判要旨】

广东省汕头市中级人民法院经审理认为：市生态环境局提起本案生态环境损害赔偿诉讼，符合《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定（试行）》第一条规定的提起诉讼的条件和程序，诉讼主体适格。

关于市生态环境局请求陈某某赔偿固体废物处置费用4000元及环境损害司法鉴定服务费30000元的问题。陈某某在经营渡船过程中，将更换渡船发动机的废机油倾倒在某区某河饮用水水源保护区某渡口的堤顶处，造成土壤环境受到严重污染，经生态环境部某环境科学研究所鉴定，沾有倾倒固废的土壤混合物为危险废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千二百二十九条的规定，陈某某应承担环境污染环境的侵权责任。经某司法鉴定中心鉴定，某河某渡口受污染土壤的固体废物处置费用4000元，司法鉴定服务费30000元，上述费用属于清除污染及为生态环境损害赔偿磋商和诉讼支出的鉴定费用。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百三十五条，《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定（试行）》第十一条、第十四条的规定，市生态环境局请求判令陈某某承担该费用，具有事实和法律依据，依法予以支持。

关于市生态环境局请求陈某某赔偿固体废物危险特性鉴别费用100000元的问题。陈某某因涉嫌污染环境罪被逮捕后，市生态环境局某分局于2021年4月30日委托生态环境部某环境科学研究所对案涉非法倾倒固废危险特性进行鉴定，属于公安机关在办理陈某某涉嫌污染环境犯罪案件时，为查明生态环境损害程度和损害事实，委托相关机构出具的鉴定意见。市生态环境局请求判令陈某某承担固体废物危险特性鉴别费用100000元，缺乏法律依据，依法不予支持。

关于陈某某辩称其已受到刑事处罚，也缴纳了罚金，现在还要求其支付赔

偿款不合理的意见。根据《中华人民共和国民法典》第一百八十七条的规定，陈某某已经承担刑事责任并不影响其承担本案侵害生态环境行为的民事责任，故该辩解意见缺乏法律依据，不予采纳。

广东省汕头市中级人民法院依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条，《中华人民共和国民法典》第一百八十七条、第一千二百二十九条、第一千二百三十五条，《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》第一条、第十一条、第十四条规定，判决如下：

一、被告陈某某赔偿固体废物处置费用4000元和司法鉴定服务费30000元；

二、驳回原告市生态环境局的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千二百三十五条规定，侵权人应承担生态环境损害调查、鉴定评估等费用。但对于生态环境损害行为构成犯罪已经被追究刑事责任的，公安机关为指控犯罪在侦查阶段委托鉴定机构进行鉴定所产生的鉴定评估等费用，依法由公安机关承担，政府指定的部门、机构提起生态环境损害赔偿诉讼，主张由侵权人承担该笔鉴定评估费用缺乏法律依据，人民法院不予支持。

首先，《生态环境损害赔偿管理规定》第十九条第二款规定：“公安机关在办理涉嫌破坏环境资源保护犯罪案件时，为查明生态环境损害程度和损害事实，委托相关机构或者专家出具的鉴定意见、鉴定评估报告、专家意见等，可以用于生态环境损害调查。”根据该规定，公安机关在办理污染环境刑事案件过程中，委托相关机构出具的鉴定意见可以用于生态环境损害调查。本案中，公安机关为了追究陈某某犯污染环境罪委托鉴定机构对案涉固体废物危险特性进行鉴别，市生态环境局在提起本案生态环境损害民事诉讼中，可将该固体废物危险特性鉴别结论作为主张陈某某存在损害生态环境侵权事实的证据。

其次，先行刑事案件为确定犯罪事实进行的鉴定所产生的鉴定费用不应由

二、环境资源纠纷 191

侵权人承担。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条规定：“公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担……”第五十二条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或